

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1490/2536

นายชาญ เนียมประดิษฐ์

โจทก์

นายทรงเกียรติหรือเผ่าช้าง ศรีรัตนวัลย์

กับพวก

จำเลย

นายชาญ เนียมประดิษฐ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา หากชนะคดีแล้วเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนการเช่าแบ่งให้แก่จำเลยทั้งสองไปก่อนโจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย เป็นอย่างมาก โปรดมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยทั้งสองทำการจดทะเบียน การเช่าแบ่งตลาดเทศบาล 3 จำนวน 104 แปลงตามแผนผังท้ายฟ้อง

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 145,147)

ศาลชั้นต้นพิพากษา ห้ามไม่ให้จำเลยทั้งสองไปทำการจดทะเบียน การเช่าตลาดเทศบาล 3 จำนวน 104 แปลง ตามแผนผังท้ายฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 142,141)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนการเช่าแผงตลาดเทศบาล 3(ตลาดโป้แป้)
จำนวน 104 แผง ไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

พิจารณาแล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนการเช่าแผงตลาดเทศบาล 3(ตลาดโป้แป้)
จำนวน 104 แผง ไว้เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

(สุเมธ อุปนิสากร-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>